

「농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청 심의회 구성 및 운영 세부지침」 예규 일부개정

2024. 12. 23.



1. 개정 이유

농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청이 있어 자문이 필요한 경우 심의회를 구성·운영하도록 하고, 위원 임기 조문을 삭제하여 비상설회의체로 전환하는 등 현행 예규의 일부 미비점을 개선·보완하기 위함

2. 주요내용

- 등록정보 정정·말소 이의신청 상설 심의회를 효율적으로 구성·운영하고자 비상설 심의회 구성·운영(제2조)
- 위원의 임기 조문을 삭제하고 자문이 완료되면 심의회를 해산(제3조)

3. 참고사항

가. 관계법령: 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제6조의3, 같은 법 시행규칙 제4조의4제4항

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 추진일정

- (1) 의견조회: '24.9.9.~9.20.
- (2) 규제·법제 심사: '24.10.24.~12.2.
- (3) 행정예고: '24.12.10.~12.20.(10일 이상)
- (4) 행정규칙안 확정: '24.12.23.
- (5) 정부입법지원센터 등재 및 국회(농해수위) 제출: '24.12월

라. 기타

- (1) 신·구조문대비표(붙임1)
- (2) 일부개정 전문(붙임2)

「농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청 심의회 구성 및 운영 세부지침」 예규 일부개정

농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청 심의회 구성 및 운영 세부지침 예규 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "농업경영체의 등록정보 정정 또는 말소에 관한 이의신청을 자문하는 심의회의 구성 및 운영에 관련된 세부사항을 정함"을 "농업경영체의 등록정보 정정 또는 말소에 관한 이의신청을 자문하는 심의회(이하 "심의회"라 한다)의 구성 및 운영에 관련된 세부사항을 정하는 것"으로 한다.

제2조 중 "국립농산물품질관리원장은"을 "지원장 또는 사무소장은"로 하고, "정정·말소 이의신청을 자문하기 위한 심의회를 각 지원 및 사무소에 설치하여 운영한다."를 "정정·말소에 대한 이의신청이 있어 자문이 필요한 경우 심의회를 설치하여 운영할 수 있다."로 한다.

제3조제1항 중 "총 5명으로"를 "총 5명 이상의 심의위원을 선정하여 심의회를"로 하고, 같은 조 제3항 중 "지원 및 사무소의 농업경영체"를 "농업경영체"로 하며, 같은 조 제4항 중 "지원·사무소 소속 공무원으로 하며, 임기는 그 직에 종사하는 기간으로 한다."를 "지원 또는 사무소 공무원으로 한다."로 하고, 같은 조 제5항 중 "농업경영체 등록기준"을 "농업경영체 등록기준을 이해하고 등록 적합 여부"로 하며 같은 조 제6항을 삭제하고, 같은 조 제7항은 다음과 같이 신설한다.

⑦ 심의회는 자문이 완료되면 해산한다.

제4조 중 "이의신청을 접수한 지원장 또는 사무소장은 이의신청의 심사·결정에 자문이 필요한 경우"를 "지원장 또는 사무소장"으로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정
제1조(목적) 이 지침은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조의4제4항에 따라 <u>농업경영체의 등록정보 정정 또는 말소에 관한 이의신청을 자문하는 심의회의 구성 및 운영에 관련된 세부사항을 정함</u> 을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>농업경영체의 등록정보 정정 또는 말소에 관한 이의신청을 자문하는 심의회(이하 "심의회"라 한다)의 구성 및 운영에 관련된 세부사항을 정하는 것</u> 을 -----
제2조(심의회의 설치·운영) <u>국립농산물품질관리원장은</u> 농업경영체의 등록정보 <u>정정·말소 이의신청을 자문하기 위한 심의회를 각 지원 및 사무소에 설치하여 운영한다.</u>	제2조(심의회의 설치·운영) <u>지원장 또는 사무소장은</u> ----- ----- <u>정정·말소에 대한 이의신청이 있어 자문이 필요한 경우 심의회를 설치하여 운영할 수 있다.</u>
제3조(심의회의 구성) ① 심의회는 내부위원 2명과 외부위원 3명을 포함한 <u>총 5명으로</u> 구성한다.	제3조(심의회의 구성) ① ----- ----- ----- <u>총 5명 이상의 심의위원을 선정하여 심의회를</u> -----
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 심의회에 간사 1명을 두되, <u>지원 및 사무소의 농업경영체 담당 공무원으로 한다.</u>	③ ----- <u>농업경영체</u> -----
④ 내부위원은 <u>지원·사무소 소속 공무원으로 하며, 임기는 그 직에 종사하는 기간으로 한다.</u>	④ ----- <u>지원 또는 사무소 소속 공무원으로 한다.</u>
⑤ 외부위원은 이·통장, 지방자치단체, 농협, 농업인 단체 등 종사자	⑤ ----- -----

현행	개정
중 농업경영체 등록기준 등을 판단할 수 있는 자를 위촉한다. 이 경우 직급 또는 직책으로 위촉할 수 있다.	농업경영체 등록기준을 이해하고 등록 적합 여부 ----- ----- ----
⑥ 외부위원의 임기는 2년으로 하며, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.	⑥ (삭 제)
⑦ <신 설>	⑦ 심의회는 자문이 완료되면 해산한다.
제4조(심의회)의 소집) <u>이의신청을 접수한 지원장 또는 사무소장은 이의신청의 심사·결정에 자문이 필요한 경우 7일 이내에 심의회를 소집해야 한다. 이 경우 이의신청자에게 심의회 개최 장소 및 일정을 알려야 한다.</u>	제4조(심의회)의 소집) <u>지원장 또는 사무소장은</u> ----- ----- ----- ----- -----

[붙임 2]

「농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청 심의회 구성 및 운영

세부지침」예규 일부개정 전문

[시행 2024.12.23.] [국립농산물품질관리원예규 제239호, 2024.12.23., 일부개정]

제1조(목적) 이 지침은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조의4제4항에 따라 농업경영체의 등록정보 정정 또는 말소에 관한 이의신청을 자문하는 심의회(이하 “심의회”라 한다)의 구성 및 운영에 관련된 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(심의회)의 설치·운영) 지원장 또는 사무소장은 농업경영체의 등록정보 정정·말소에 대한 이의신청이 있어 자문이 필요한 경우 심의회를 설치하여 운영할 수 있다.

제3조(심의회)의 구성) ① 심의회는 내부위원 2명과 외부위원 3명을 포함한 총 5명 이상의 심의위원을 선정하여 심의회를 구성한다.

② 위원장은 심의위원 중에서 호선한다.

③ 심의회에 간사 1명을 두되, 농업경영체 담당공무원으로 한다.

④ 내부위원은 지원 또는 사무소 소속 공무원으로 한다.

⑤ 외부위원은 이·통장, 지방자치단체, 농협, 농업인 단체 등 종사자 중 농업경영체 등록기준을 이해하고 등록 적합 여부 등을 판단할 수 있는 자를 위촉한다. 이 경우 직급 또는 직책으로 위촉할 수 있다.

⑥ (삭 제)

⑦ 심의회는 자문이 완료되면 해산한다.

제4조(심의회의 소집) 지원장 또는 사무소장은 7일 이내에 심의회를 소집해야 한다. 이 경우 이의신청자에게 심의회 개최 장소 및 일정을 알려야 한다.

제5조(심의회의 운영) ① 심의회는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장은 이의신청자가 참석한 경우 의견을 진술하고 증거를 제출할 수 있도록 하여야 하며, 필요한 경우 심의안건과 관련된 등록조사원을 참석시켜 의견을 진술하게 할 수 있다.

③ 위원장이 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 위원장은 위원 중에서 직무대행자를 지정하여 그 직무를 대행하게 할 수 있다.

④ 이의신청자는 해당 위원이 공정하지 못한 의결을 심의할 수 있다고 판단하는 경우 기피 신청을 할 수 있으며, 위원은 이의신청자가 친인척 등 불공정한 의결을 할 수 있는 경우 해당 심의회를 회피해야 한다. 위원장은 기피 신청이 타당하다고 인정되는 경우 이를 수용할 수 있다.

⑤ 간사는 심의회 회의록을 작성하여야 한다.

제6조(수당 등 지급) 외부위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당·여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

부칙 <제239호, 2024.12.23.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.